【工務市提5】提案單位：臺南市政府工務局，案由：內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」增加核定「臺南市東區裕義路沿線人行環境改善工程」1案補助經費新臺幣610萬元（中央補助款500萬2,000元，市配合款109萬8,000元），敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，工務市提1、2、3、4、5號案我們予以收案，提請大會審議。接下來麻煩各位議員先進看到一般提案，有2案。一般提案是白色本，請議事人員宣讀。

議事人員：

【建設市提7】提案單位：臺南市政府文化局，案由：檢送「臺南市美術館115年度預算書」，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，請繼續。

議事人員：

【保安市提1】提案單位：臺南市政府交通局，案由：臺南市政府推動「仁德地區鐵路立體化可行性研究」，為利後續提報中央審議，謹請貴會同意本案規劃成果並出具同意函，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，這個案子在議事日程表裡面安排在10月22日要討論，請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

我想了想，市政府很像詐騙集團，怎麼說呢？我論述給各位聽；交通局長在議會報告，市政府要讓議會背書的有700多億元要做地下捷運，現在又多這一條我實在想不通，到底市政府是否有那麼多錢可以做？卻要讓我們一直背書、一直背書，到後來會不會變成詐騙行為，我真的不知道，或是以後又會說依照優先順序重來。我看到最後可能會這樣，不然我們哪裡有這麼多錢可以做，讓我們一直背書到底是有效還是沒效？應該是說，讓我們背書幾條就好，不要每一條送來都要背書。每區的議員都要爭取，然後都要讓議會來背書，這條路再加上去，我看差不多900億元了。

主席：（邱議長莉莉）

局長要不要說明一下？

交通局王局長銘德：

謝謝議員。我想我們會送到議會，請議員同意的大概是二類重大交通建設；一類是鐵路立體化，包含高架或地下化，這部分當然後面的執行是交給交通部鐵道局，我們就是編配合款來讓鐵道局執行；另外一類就是捷運建設的計畫，未來由我們自己的捷工處執行，當然中央也會編配合款給我們。這二類建設目前的依據都是中央的補助辦法，所以會要求請議會出具同意函。謝謝議員的提醒，我想這些都是長期的交通建設，涉及公共運輸環境的養成，我們會在這次審議的時候提供資料，將過去已經函報到議會，議會已經同意出具同意函的建設項目是什麼，經費的規模如何，於會前補充這些資料給大家。

主席：（邱議長莉莉）

還有期程，就是同意函出具以後，到現在已經走到什麼階段？

交通局王局長銘德：

好，沒問題。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

全部臺南市政府的經費都給交通局做就好，剩下的都不用。為什麼？因為經費都在那邊了，背書背了那麼多，我一直在想，市政府應該要先篩選幾件讓議會背書就好，不然議會的背書好像都在做假的。局長你知道我的意思嗎？我不是反對，我是說我們應該要有優先順序，不然每件都要議會背書，這樣好嗎？我們自己好像都沒信用，都隨便你們。

交通局王局長銘德：

向議員報告，目前就是先走前面規劃作業的程序，包含可行性研究、綜合規劃，後續基本設計完成之後才會開始進入實質的工程階段。當然開始進行工程階段，才會開始編列工程的經費，當市政府要編列的時候，一定會送到議會審議。分年編列的經費，無論是排擠或者是財務的安排，一定會經過議會監督審議。

蔡議員育輝：

局長我這麼說你別生氣，從黃偉哲的時代開始說要做，我那時候同意先做兩條看看，可行性規劃的經費 5,000 多萬元，現在規劃費 3、4 億元或 4、5 億元，規劃完都不做。我的看法是，要背書的我都不太贊成了，因為背書背太多了，我們應該先篩選哪邊要先做，這樣可行性評估的經費投入後，才不會像投入水裡撲通一聲。不然每件都要可行性評估報告，到最後市政府有這麼多經費可以做嗎？

交通局王局長銘德：

向議員報告，我們至少在前面的規劃階段可先獲得中央同意。

蔡議員育輝：

這個我們那邊只得到一個 440 萬元，新營有一條，就是新營天鵝湖要通往奇美柳營醫院的，我說那是跳湖的可以用捷運載往奇美醫院而已，沒用。440 萬元投下去沒有用，市政府用在規劃的經費很多，我們要討個 2 萬、3 萬元就說沒有錢，你們規劃一次都幾千萬元的在花，可行性規劃已經 3、4 億元了，那些不是錢嗎？你們做這個我不反對，只是說出來給你們參考，你們這樣不可行。

主席：（邱議長莉莉）

請王局長在 10 月 22 日時將議會之前出具過同意函的案件，以及現階段執行進度等資料，提供給議員參考。請陳昆和議員發言。

陳議員昆和：

局長，你也是資深的交通局局長，我拿到的第一個博士局長的名片是你的，所以我常在議會說，你的經濟學有沒有好好修？今天一級主管局處長都在這裡，總質詢我一定會再罵一次，你在做任何的評估前，要先瞭解效益是什麼、需求在哪裡，否則就是富者愈富，因為人都集中在這裡，形成各種不方便後就要越做越多、越花越多，然後這裡的人也越來越多，最後經費都用在這裡了。你剛來臺南市政府交通局的時候，就提出這個先進捷運系統，我問過你要先做哪個地方，結果我爭取的都沒有要做，後來我私底下跟陳淑美局長說，你們的第一條先進捷運系統要做沙崙到太保，因為有了沙崙到太保這條線，馬上就打開溪北了，結果你們弄個深綠線做半套做到善化，還是圍繞在溪南，在那

邊炒地皮，這是我說的。你學經濟學的人，拿出這種規劃，就是要讓臺南市的發展圍繞在溪南、府城這邊嗎？到最後，要開發溪北是因為溪南的地皮炒夠了。我認為你們應該好好研究，要用什麼樣的方式才能夠讓臺南市均衡發展，溪南的人口才可以增加，不然臺南市民在溪南買房的，怎麼敢結婚生子呢？

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。一般提案有 2 案，我們予以收案，提請大會審議。接下來。麻煩各位議員先進看到市法規案，市法規案有 3 案，為法規市提 1 號案及法規議提 1、2 號案，請議事人員宣讀。

議事人員：

【法規市提 1】提案單位：臺南市政府都市發展局，案由：為修正「臺南市空地空屋管理自治條例」部分條文，擬具本修正草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請周嘉韋議員發言。

周議員嘉韋：

審議的時候麻煩都發局提出說明，為什麼主管機關變成你們？主管機關本來是臺南市政府，下面分很多局處。回到本自治條例第 1 條的立法目的，是為了管理空地空屋、改善環境衛生、維護市容、增加生活品質、合理利用土地，為什麼最後是由都發局當主管機關？為什麼是這樣修法的？第 4 條應該是試圖要解決一些藤蔓類植物的問題，秘書長自己之前應該也有處理過，細節在委員會審查時再處理，到時候麻煩你們解釋一下。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。請繼續。

議事人員：

【法規議提 1】，提案人蔡育輝議員，案由：臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

我必須跟副市長、秘書長強調及報告，我要證明財政稅務局局長說謊，我有打電話給他，說我要數據，我也有拜託議長室主任轉達議長。公聽會是根據議員提案的修法內容舉辦的，不是讓財政稅務局局長說他的理念，說修法不適合。他一直強調說我要的資料是什麼他都不知道，我跟他說過很多次，說到他不高興了，我還拜託秘書長跟他說，請他提供資料，他還是不提供。他對我耍流氓、扮黑道，我說真的，大家互相尊重，在黃偉哲市長跟議長的主持之下，我們府會很和諧。議員基於問政需要、基於修法的必要，依照地制法規定請市府提供資料，稅率在修正之後到底是多少錢，給我們做個參考，又沒有寫是誰，有什麼不能公開的資訊？

9 月 30 日要專案報告，別人可能會提別種方案討論，或是不同意我們的提議，不管如何，希望儘早把相關資料提供給我們。你們的公聽會沒有依照議會的決議辦理，沒有依照議員提出的修正案去辦公聽會，你們辦你自己要的公聽會。我實在想不通，真的非常生氣，議長在大會時指示，議員提法規的修正案，你們要辦公聽會，要達到多少人參

與的效果。我幫你們找人參加公聽會，結果你不理睬我，只說你想說的，我們想要知道的是你的數據，給百姓聽聽看這樣好或不好，結果沒有，你都說自己想說的，也不依照議員提案的內容辦公聽會，這樣像公聽會嗎？議長？

主席：（邱議長莉莉）

不要生氣。

蔡議員育輝：

他就是仗勢啊!

主席：（邱議長莉莉）

我們剛才協調好了。

蔡議員育輝：

不是，公聽會沒說到我們提案的內容，他說他的，這樣像是公聽會嗎？

主席：（邱議長莉莉）

現在有成案就會說了，不要生氣。9 月 30 日麻煩李局長把資料再備齊一點，最好在大會開議時，補充資料就可以在每位議員先進的席座上好不好？如果再不夠的話，就詢問蔡育輝議員，不夠的部分再補充，好不好？

財政稅務局李局長建賢：

是的，我們都會照辦。

主席：（邱議長莉莉）

務必在 9 月 30 日之前提供。

財政稅務局李局長建賢：

我會提前提供。

蔡議員育輝：

大會是合議制，有法定的約束力，議長在議會公開說過，公聽會要達到效力，要針對議員提案的內容召開，結果不是這樣召開的，不就是藐視議會、藐視議長的決議，我這樣說錯了嗎？行政權、立法權是分立的啊。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝蔡育輝議員，繼續法規議提 2。

議事人員：

【法規議提 2】，提案人周嘉韋、謝舒凡、林依婷、李宗翰，案由：修正「臺南市市區道路管理自治條例」第四條、第七條、第九條、第十八條、第二十八條等條文。

主席：（邱議長莉莉）

請問周議員要補充嗎？好，謝謝，有關市法規案 3 案，法規市提 1 號案、議提 1、2 號案，我們予以收案，提請大會審議。接下來看總預算案，請議事人員宣讀。

議事人員：

【財經市提 1】，提案單位：臺南市政府，案由：本市 115 年度總預算案及總預算案附屬單位預算及綜計表，業經編製完竣，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

副市長，前二天的程序委員會經議長裁示，在黨團協商也說過，把中央的財政劃分法，一般性補助、計畫型補助、統籌分配款從 100 年到現在的資料，提供給我們看看。如果真的是國民黨立委沒有道理，我們也支持市政府要爭取經費。你們的資料不要又沒送來，局長你不要再當黑道、流氓，我公開說，我是沒在怕的，你們要依照議會的決議提供資料。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝蔡議員。有關合併升格後，民國 100 年到 114 年，中央對六都之三種形式的補助，包括一般性補助、計畫型補助、統籌分配稅款的總額，把它做個比較表，好不好？

財政稅務局李局長建賢：

已經完成了，我們昨天有先發文。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。本案我們予以收案，提請大會審議。以上墊付款案 23 案，總金額為 10 億 850 萬 3,000 元；一般提案 2 案、市法規案 3 案、總預算案 1 案，共計 29 案，全部列入議程，提請大會審議。請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

議長，我建議 9 月 30 日財稅局的專案報告，請和這案子有關係的地政局、財政局、工務局、法制處這 4 個局處一定要列席。財政稅務局局長有滿腹的理想跟改革決心，覺得這次的修法有什麼不完備的地方，我希望列席層級最少要到副秘書長來聽，不要說一定要到秘書長，聽聽大家的建議，有什麼缺失、缺點要向中央建議，讓這次的修法可以苦民所苦。

主席：（邱議長莉莉）

請穎艾達利議員發言。

IngayTali 穎艾達利議員：

主席，剛剛財稅局局長表示已經發文了，可是我們收到的這個文，它的附件並沒有如我之前所講的，把特統跟普統分開做，對不對？當然要分開，因為一般統籌分配是按照公式算的，可是特統還會有其他考量因素，對不對？所以你要分開列出來。

財政稅務局李局長建賢：

我們再來補充。

IngayTali 穎艾達利議員：

再則，我們也要看看與其他縣市比較起來有什麼不一樣，最起碼你要把其他縣市的資料列出來。我聽議事組人員說你們會再補充資料，但是你剛才回覆的講法，我有點擔心你們不打算再發文了，這個不行。

財政稅務局李局長建賢：

昨天有點誤解，因為我們以為只要提供臺南市的部分。

IngayTali 穎艾達利議員：

沒有。

財政稅務局李局長建賢：

如果要六都的，我們都可以提供，我們都會蒐集。

IngayTali 穎艾達利議員：

麻煩一下，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

不好意思，李局長，因為前天的程委會時就已經提了……不是，我們是政黨協商的時候提的，要六都的比較表，所以麻煩你再處理一下。

財政稅務局李局長建賢：

可以，同仁下午已經準備好了，我們會提供。

主席：（邱議長莉莉）

好，今天的會議到此結束。非常謝謝程序委員會的各位委員；林志展副議長、周嘉韋總召、陳秋宏議員、穎艾達利議員、林燕祝書記長、蔡育輝副書記長，還有陳昆和總召、林冠維議員，謝謝。也謝謝葉副市長、尤秘書長以及各位首長及主管的列席，新聞媒體的採訪，謝謝本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，謝謝各位，散會。

臺南市議會第4屆第6次定期會發言紀錄
第3次程序委員會114年10月23日

記錄：廖珮淇

主席：（邱議長莉莉）

各位，我們的程序委員已經過半數出席，謝謝蔡育輝書記長、林冠維總召、周嘉韋總召，還有穎艾達利議員。林燕祝議員跟陳秋宏議員還在路上，馬上就會到，現在開始進行會議。葉澤山副市長、尤秘書長、市政府各局處首長、各位媒體好朋友、各位程序委員先進，以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，大家午安。今天是本屆第6次定期會第3次程序委員會，主要審查各項提案，今天主計處李錫東處長因為開刀休養，由蘇茂勝副處長代理。

本次要審查的提案共有32案，其中墊付款案有22案；分別是民政教育2案、財經3案、環保衛生4案、建設7案、保安3案、工務3案。除此之外，還有一般提案5案；民政教育5號案為體育發展基金會的預算、財經7號跟11號案為財產處分案、建設9、10號案為文化基金會及孔廟基金會的預算案。市法規案5案為法規市提2至6號案。

稍後由議事人員依序逐一宣讀案由，各位委員先進如果有疑問可逐案喊停，並請提案單位說明，如果沒有其他意見就繼續宣讀。首先麻煩各位議員先進看到民政教育委員會，請議事人員宣讀。

議事人員：

【民政教育市提3】提案單位：臺南市政府民政局。案由：有關內政部補助「115年度役政業務補助各直轄市、縣（市）經費」總經費合計新臺幣(下同)3,188萬4,000元（中央補助款3,090萬6,000元，市府配合款97萬8,000元），敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

今天還在審查墊付案，我實在不太認同，不太認同的原因是嚴重侵犯到議員年度審查預算的權責。基於行政、立法分立，因為墊付案3個人就可以審了，預算案要過半數。現在已經10月底，當然我們不要影響市政府推動業務的權責，可是這時候還在審墊付案？當然我不能說反對，可是在行政、立法分立跟年度預算審查的原則之下，現在還要審查墊付案，合理嗎？今天已經10月23日，再來就要審查年度預算了，當然我尊重大家的看法，但我認為這時候審查墊付案很急迫，送來的資料也看不出有什麼緊急性，也沒寫說何時要執行完畢。像地政局說的，我先用開口契約發包，墊付款案通過後再來執行；開口契約跟墊付款案的預算是不一樣的。我簡單說，我尊重議長，不過站在議員權利的立場上，會嚴重衝擊議員年度審查預算的職權，我覺得可能要慎重考慮。時間這麼短，還要放入墊付款案審查嗎？這是我的建議。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝蔡育輝議員，我們的程序委員陳昆和總召也到現場了。我想這個案子下面有說明，因為這是115年役政人員臨時提供的薪資，還有役男體檢複檢的相關費用，所以明年1月就要發生權責了是不是？如果這是延續性的事務。局長，這應該是你要回答的，不是我要替你回答的。我們就先一案一案的看，謝謝，請穎艾達利議員發言。

IngayTali穎艾達利議員：

謝謝主席，也謝謝剛剛蔡育輝議員的指教。其實有一個最大的問題是，這二案剛好都要放在日後的追加減預算，而不是放在基本的年度預算裡面。因為議會這幾年的審查有一個通例，如果已經是墊付款案，那麼審查預算時就不會特別去審查。其實這部分只要稍微做個調整即可；我們原則上不審查墊付案的預算，但如果實際上對於執行還是有一些疑問的話，仍然可以提出，而不是說在審年度預算時，全面禁止針對已經審過的墊付案再做審查或質詢。這樣應該可以釋疑，不然像剛剛蔡議員所提出的，審墊付款案3人以上就成會，就可以把案子決掉；等到進入年度預算審查的時候，又說這個已經通過墊付案，不能再審查，這樣大家當然會有質疑。我想到時候審預算時，原則上就是不要再浪費時間，但如果真的有疑慮，還是可以提出來詢問。開放這樣的審查原則，應該可以解決這個問題，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。

蔡議員育輝：

我們的第一名這樣說我認同，不能像過去那樣，墊付案通過了，實質審查就通過，都不能再詢問。我認為這樣的審查原則比較合理，是我們自己的內規說墊付款案通過後，大家就不要再問了。如果這樣就讓它通過，以後墊付案3個人出席就能過，追加減預算不能再問，我覺得不太認同；有的人都會說，墊付案過了，你還要再說，這樣違反大家的默契。

主席：（邱議長莉莉）

好，請繼續。

議事人員：

【民政教育市提4】提案單位：臺南市政府楠西區公所。案由：經濟部水利署南區水資源分署補助本市楠西區公所辦理「114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫」之「楠西區密枝里新社區茖土坑排水溝改善工程」共計1案，經費計新臺幣200萬元整（中央全額補助）乙案，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，謝謝。民政教育第3、4號案我們予以收案，提請大會審議。繼續麻煩各位議員先進看到財經這本，請議事人員宣讀。

議事人員：

【財經市提8】提案單位：臺南市政府農業局。案由：農業部農村發展及水土保持署臺南分署核定「114年臺南市農路橋梁維護改善計畫」，計畫經費1,500萬元整(中央補助款1,275萬元及市配合款225萬元)，敬請審議。

主席：（蔡議員育輝）

奉議長指示，他身體稍微不適，由我代理。請問各位委員有沒有什麼意見？沒有意見，這案我也不能說了，通過，繼續。

議事人員：

【財經市提9】提案單位：臺南市政府農業局。案由：農業部林業及自然保育署嘉義分署同意追加本市「114年度臺南市綠鬣蜥防治宣導計畫」經費新臺幣337萬元整乙案(中央補助300萬元，市配合款37萬元)，敬請審議。

主席：（蔡議員育輝）

衛生局幫忙一下好不好？議長身體不適，我們休息5分鐘。請市政府官員派幾位去關心一下情況。

主席：（邱議長莉莉）

我昨天晚上就不舒服了，剛才就是絞痛了一下。等冠維議員跟昆和議員回座，好，我們請議事人員繼續。

議事人員：

【財經市提9】提案單位：臺南市政府農業局。案由：農業部林業及自然保育署嘉義分署同意追加本市「114年度臺南市綠鬣蜥防治宣導計畫」經費新臺幣337萬元整乙案(中央補助300萬元，市配合款37萬元)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，請穎艾達利議員發言。

IngayTali穎艾達利議員：

謝謝主席。農業局局長，之前在業務詢答的時候，你特別提過今年可以不封頂，對不對？但是這個之前已經有一筆了，現在是第二筆，所以麻煩農業局到時候審查時，提供今年度內支出的所有費用及目前抓捕的狀況。因為上次的資料是到7月底，是1萬3,748隻，占了這2萬5,000隻的55%左右，所以麻煩到時候也把最新的進度提供給本會，包含分區圖，謝謝。

農業局李局長芳林：

好。謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【財經市提10】提案單位：臺南市政府農業局。案由：農業部漁業署核定「114年將軍漁港漁具倉庫屋頂整修工程(不含設計)(第一年)」案，經費計新臺幣825萬元（中央補助412萬5,000元，本府配合款412萬5,000元），敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

沒有意見，好，財經市提8、9、10號案我們予以收案，提請大會審議。接下來麻煩各位議員先進看到環保衛生委員會這本，請議事人員宣讀。

議事人員：

【環保衛生市提5】提案單位：臺南市政府環境保護局。案由：環境部核定本府「特色公廁推動計畫-臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程」案設計經費新臺幣84萬4,000元整(中央補助62萬4,000元，市配合款22萬元)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【環保衛生市提6】提案單位：臺南市政府衛生局。案由：衛生福利部國民健康署核定本市114年銀髮健身俱樂部補助計畫(第三次公告)經費新臺幣909萬1,000元整乙案(中央補助800萬元，市配合款109萬1,000元)，提請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【環保衛生市提7】提案單位：臺南市政府衛生局。案由：衛生福利部核定本市辦理114年度「精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫」，實際核定經費差額新臺幣44萬8,000元整乙案(中央全額補助)，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請繼續。

議事人員：

【環保衛生市提8】提案單位：臺南市政府衛生局。案由：衛生福利部核定增加本市辦理114年度長照2.0整合型計畫經費計新臺幣2億5,634萬8,000元整乙案（中央補助2億5,045萬2,000元；市配合款589萬6,000元），敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請蔡議員發言。

蔡議員育輝：

這個我建議過，長照業務現在是衛生局的權責，長照這個五五分、六四分、三七分的問題，我們有辦法規定最少是六四分嗎？我說的這個你知道嗎？照顧服務員這個……

衛生局李局長翠鳳：

我知道，就是說補助款跟配合款……

蔡議員育輝：

現在賺的錢大部分都是五五分的比例，我們可以要求資方一定要給勞方最少六成嗎？

衛生局李局長翠鳳：

因為這個有市場機制，我再來瞭解，可以嗎？

蔡議員育輝：

我認為要強制性的要求，你想想，資方聘請了500、600位甚至上千位照顧服務員，如果是五五分，他們就能分得一半，賺走一半了，只要再請幾個管理人員就好，這樣政府補助長照的美意，變成都被資方賺走了，照顧服務員都沒賺到。希望臺南市政府率全國之先，我們來照顧這些勞方可不可以？這個問題在墊付案審查時希望你能回答。有些長照機構，開業後遍布28個區，一直擴張，到現在10幾項長照業務每間都做，你知道嗎？

議會審查時對這個預算有意見，這樣會不會違背法律的規範？法律沒規定比例是多少，可是議員審查預算，我們要加註意見可不可以？我問你的是這點，你去研究看看。審查這個墊付案我有意見，因為我多少有聽到一些聲音，我認為要照顧到勞方，不是被資方賺光光。

衛生局李局長翠鳳：

是不是讓我再研議一下，謝謝。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝。環保衛生市提5、6、7、8號案我們予以收案，提請大會審議。接下來麻煩各位議員先進看到建設委員會這本，請議事人員宣讀。

議事人員：